Ls bảo vệ quyền lợi cho cong ty Effect co văn bản đề xuất với TA như sau: vì ông Bằng không yêu cầu cong ty nhận trở lại làm việc mà chỉ yêu cầu thanh toán tiền lương trong những ngày không được làm việc nên đây là quan hệ tranh chấp về tiền lương. Tranh chấp này bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật nên căn cứ khoản 2 Đ192 BLTTDS để ra quyết định đình chỉ vụ án.

Câu 4: Là luật sư nguyên đơn, anh/ chị có ý kiến gì đề xuất với TA trong tình huống trên.

Ông Bằng cho rằng việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ là sai Chính vì vậy nên Cty phải BTTH là khoản tiền lương trong những ngày bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ và việc bồi thường này xuất phát từ việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Cty Đông Đô. Do vậy, QHPLTC là Quan hệ bị phương chấm dứt HĐLĐ giữa Cty và ông Bằng.

Ông Bằng trình bày theo HĐLĐ công việc của ông là nhân viên kinh doanh. Nhưng thực tế ông được giao nhiệm vụ tiếp thị phần mềm máy tính. Trong quá trình làm việc ông chưa bị kỷ luật hoặc nhắc nhở gì.

Việc công ty phân công ông đi tiếp thị sản phẩm tại một số tỉnh miền núi và ông chưa đi là do con ong bị viêm phổi phải nhập viện. Mặt khác, các tỉnh miền núi đang trong mùa mưa bảo nên ông đã có đơn trình bày xin hoản đi công tác vào tháng sau. Đơn của ông đã được trưởng phòng kinh doanh đồng ý.

Câu 5: Lsu của nguyên đơn cần đặt những câu hỏi gì để làm rõ việc ông Bằng có thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng LĐ không ?

- Yêu cầu ông Bằng cung cấp đơn xin hoãn mà trưởng phòng kinh doanh đồng ý?
- Công việc cụ thể của công Bằng qui định trong HĐLĐ là gì?
- Có giấy xuất viện, nhập viện của con ông Bằng không?
- Hồ sơ bệnh án?
- Trước đó, có bị lập biên bản về việc không hoàn thành nhiệm vụ hay không?

……

Câu 6:Trình bày những lập luận chính để khẳng định việc chấm dứt HĐLĐ của công ty là trái PL?

- Vi phạm thời gian thông báo, Công ty đã không thông báo trước 45 ngày cho ông Bằng trước khi chấm dưt HĐLĐ
- Hành vi làm việc không hiệu quả và tình hình sản xuất kinh doanh không hiệu quả không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo qui định tại điều 38 luật lao động.
- Không trao đổi với BCH công đoàn cơ sở khi chấm dứt HĐLĐ

Tại phiên tòa, đại diện công ty khẳng định quyết định chấm dứt HĐLĐ của Cty là đúng PL, vi phạm của CTy là không báo trước đủ 45 ngày nên công ty đồng ý bồi thường 45 ngày lương, thanh toán trợ cấp thôi việc theo mức lương trong hợp đồng là 840.000đ. Tổng cộng là 1.050.000đ

Theo đại diện Cty thì mức lương chênh lệch ông Bằng được hưởng ngoài mức lương theo HĐLĐ là tiền thưởng trong nội bộ, do đó Cty chỉ đồng ý thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho ông Bằng theo mức lương trong HĐ LĐ.

Ông Bằng không đồng ý, ông cho rằng mức lương ông lĩnh hang tháng trong bảng lương mới là tiền lương thực linh. Cụ thể: lương tháng 10-12/X-2 là 1.800.000đ, từ tháng 1-5/X-1 là 2.400.000đ, từ tháng 6/X-1 đến tháng 2/X là 2.600.000đ.

Câu 7: Lsư nguyên đơn hãy lập luận để thuyết phục HĐXX chấp nhận mức tiền lương thực lĩnh trong bảng lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc và bồi thường tiền lương cho ông Bằng.

- Căn cứ vào bảng lương thực lĩnh mà ông Bằng và các nhân viên có trình độ tương đương được nhận thì hàng tháng ông bằng nhận được tiền lương + hoa hồng. (khoản này chắc hẳn đã hơn 840.000)